

건설공사 불공정행위별 신고포상금 지급 기준(제8조 관련)

불공정행위	법 근거조문	신고포상금 지급 최대금액
1. 「건설산업기본법」 제22조제5항을 위반하여 불공정한 도급계약(하도급계약을 포함한다)을 체결한 경우	「건설산업기본법」 제38조의4 제1항제1호	200만원
2. 「건설산업기본법」 제25조제2항 및 제29조의 건설공사 하도급 제한 규정을 위반한 경우	「건설산업기본법」 제38조의4 제1항제2호 및 제5호	과징금 부과액의 30%, 그 외 1,000만원
3. 「건설산업기본법」 제34조에서 규정한 하도급대금 지급에 관한 의무를 위반한 경우	「건설산업기본법」 제38조의4 제1항제3호	200만원
4. 「건설산업기본법」 제38조를 위반하여 부당특약 요구 등 불공정행위를 한 경우	「건설산업기본법」 제38조의4 제1항제4호	200만원
5. 그 밖에 건설산업의 불공정한 거래질서와 관련한 법령을 위반한 경우	「건설산업기본법」 제38조의4 제1항제5호	
가. 「건설기술 진흥법」 제35조제4항에서 규정한 하도급에 관한 사항을 위반한 경우		200만원
나. 「건설기술 진흥법」 제37조제1항에서 규정한 건설엔지니어링비 지급에 관한 사항을 위반한 경우		200만원
다. 「건설기술 진흥법」 제39조의3에서 규정한 실적 보고에 관한 사항을 위반한 경우		200만원
라. 「건설기술 진흥법」 제39조의4제1항에서 규정한 부당간섭 배제 등에 관한 사항을 위반한 경우		200만원
마. 「건설기술 진흥법」 제39조의4제5항, 제40조의2에서 규정한 불이익조치 금지 등에 관한 사항을 위반한 경우		200만원
바. 그 밖에 「건설산업기본법」, 「건설기술 진흥법」 등 관련 법령을 위반한 경우		200만원

비고

신고포상금은 제9조에 따라 설치된 포상금지급심사위원회에서 건설공사 불공정행위별 신고포상금 지급 기준과 제보된 증거 또는 정보의 수준, 신고처리에 기여한 정도 등을 고려하여 신고포상금 지급 최대금액 내에서 지급여부와 지급금액을 정할 수 있으며, 당해 연도 예산의 범위 안에서 지급하여야 한다.